

DIREITO PENAL



DIRETO DO CONCURSO

27. (IBFC – 2022 – PC-BA – Investigador de Polícia Civil) Haverá crime de lesão corporal de natureza grave, punido com pena de reclusão, de um a cinco anos, se resultar:
- aceleração de parto.
 - perda ou inutilização do membro, sentido ou função.
 - enfermidade incurável.
 - incapacidade permanente para o trabalho.
 - deformidade permanente.



COMENTÁRIO

A questão deseja saber qual dessas hipóteses representa lesão corporal de natureza grave. As últimas quatro são hipótese de lesão corporal **gravíssima**.

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I – Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II – perigo de vida;

III – debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV – aceleração de parto: Pena – reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º Se resulta:

I – Incapacidade permanente para o trabalho;

II – enfermidade incurável;

III – perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV – deformidade permanente;

V – aborto:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

ANOTAÇÕES



Obs.: embora ambos os parágrafos estejam abaixo do tópico “Lesão corporal de natureza grave”, doutrinariamente, separou-se. O § 1º é natureza grave e o § 2º é natureza gravíssima.

ATENÇÃO

O § 3º trata da lesão corporal seguida de morte. Não se fala em homicídio, pois o dolo é a lesão, a morte é um ““““acidente””””. Em contrapartida, no homicídio, a vontade inicial já é a de matar.

Então, no § 3º, a morte é culposa, assim, o crime é preterdoloso: “dolo no antecedente, culpa na consequente”. Esse crime não admite tentativa.

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (...)

§ 12. (Lesão corporal funcional) Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei n. 14.188, de 2021)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos).

ATENÇÃO

Até 2021, se a lesão fosse praticada contra mulher, incidia o § 9º; de lá para cá, aplica-se o § 13.



ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

28. (FCC – 2021 – DPE-SC – Defensor Público) O crime de perseguição, também conhecido como *stalking*,
- a. contra criança, adolescente ou idoso, tem a pena aumentada de metade.
 - b. é incompatível com a Lei Maria da Penha em razão da forma equivocada de tipificação.
 - c. com emprego de violência, tem a pena aumentada de um terço até metade.
 - d. com restrição da liberdade da vítima, tem a pena aumentada de metade.
 - e. não permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



COMENTÁRIO

Perseguição (Incluído pela Lei n. 14.132, de 2021)

Art. 147-A. Perseguir alguém, **reiteradamente** e por **qualquer meio**, ameaçando-lhe a integridade **física ou psicológica**, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de **liberdade ou privacidade**. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. § 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – contra criança, adolescente ou idoso;

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§ 3º Somente se procede mediante representação.

b) O contexto da Lei Maria da Penha é motivo de aumento de pena.

c) Se houver emprego de violência, aplica-se ambos os crimes.

d) A restrição de liberdade é elementar do crime de **perseguição**.

e) A não ser que o crime ocorra no contexto da Lei Maria da Penha.

Violência psicológica contra a mulher (Incluído pela Lei n. 14.188, de 2021)

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Esse crime é subsidiário e de APP Incondicionada.

Deve-se ter atenção aos três crimes do art. 147.

147 – Ameaça – somente se prossegue mediante representação

147-A Perseguição – somente se prossegue mediante representação

147 – B Violência psicológica contra a mulher – APP Incondicionada.



DIRETO DO CONCURSO

29. (FCC – 2012 – PM-BA – Soldado da Polícia Militar) Cícero desviou energia elétrica para seu consumo, ligando os fios de entrada de sua residência na rede elétrica da rua antes do relógio medidor do consumo. Nesse caso, ficou caracterizado o delito de
- a. furto.
 - b. estelionato.
 - c. receptação.
 - d. roubo.
 - e. apropriação indébita



COMENTÁRIO

Gato é **furto de energia elétrica**. Há previsão no art. 155, § 3º, do CP.

Obs.: a adulteração do relógio medidor é estelionato.

30. (IADES – 2018 – PM-DF – Soldado Música) No crime de furto, a pena aumenta em um terço se o crime é praticado
- a) mediante concurso de duas ou mais pessoas.
 - b) com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza.
 - c) durante o repouso noturno.
 - d) com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
 - e) com emprego de chave falsa.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

O crime de furto, em regra, tem qualificadoras. No entanto, há apenas 1 caso de aumento de pena: furto praticado durante repouso noturno.

Os demais casos são qualificadoras. A qualificadora não prevê aumento de pena, e sim uma nova pena em abstrato.

Obs.: no caso do roubo é o oposto, quase todos os casos são de qualificadora e só dois casos de aumento de pena.

ATENÇÃO

Para caracterizar furto noturno dependerá de fatores regionais, em especial, o **horário de descanso habitual** de um povo.

Além disso, a vítima não precisa estar dormindo no momento do acontecimento.

Por fim, pode ser em via pública (um veículo), em ambientes comerciais (a loja da pessoa) etc.

Obs.: atualização jurisprudencial (STJ) de maio de 2022 – não é possível incidir furto noturno com qualificadora.

GABARITO

27. a

28. a

29. a

30. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.